

民法模拟试卷(二)

一、选择题：本大题共 30 个小题，每小题 2 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，把所选项前的字母填在题后的括号内。

- 1、下列法律是实质意义上的民法的是
- A、民政部颁布的拥军优属条例

B、民间团体依照宪法制定的成员行为规范

C、最高人民法院关于审理民间借贷纠纷案件程序的规定

D、国务院颁布的城市私房管理条例 【 】
- 2、房屋租赁合同为
- A、要式合同

B、实践性合同

C、转移财产使用权的合同

D、无偿合同 【 】
- 3、下列权利中不属于用益物权的是
- A、财产使用权

B、国有企业经营权

C、承包经营权

D、留置权 【 】
- 4、下列法律事实中属于物权设定的是
- A、土地使用权的出让

B、土地使用权的转让

C、土地使用权的出租

D、土地承包经营权的转包 【 】
- 5、诉讼时效中断后，从中断时起，其诉讼时效期间
- A、不再计算

B、继续计算

C、重新计算

D、届满 【 】
- 6、人身权是民事主体最基本的民事权利，所以
- A、它是每个民事主体都享有的

B、它不是每个民事主体都享有的

C、公民和法人的人身权范围是一样的

D、死人的名誉可以任意损害 【 】
- 7、合同法规定的撤销权行使的期间为一年，该期间开始的时间是
- A、债权人知道或应当知道撤销事由之日

B、行为开始之日

C、债权人知道或应当知道撤销事由之次日

D、行为开始之次日 【 】
- 8、关于承诺的正确表述为
- A、受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约

B、受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺失效的以外，为有效

C、承诺可以撤销，撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人

D、承诺不得撤回，但可以撤销 【 】
- 9、受要约人向要约人作出的对要约完全同意的意思表示生效的时间一般为
- A、意思表示作出时

B、意思表示发出时

C、意思表示送达对方时

D、要约人作出回复时 【 】
- 10、不属于效办待定的合同是

- A、表见代理所订立的合同 B、限制行为能力人所订立的合同
C、无权代理所订立的合同 D、无处分权人处分他人财产所订立的合同 【 】
- 11、王某将自有房屋出租给赵某，租期到 2001 年 6 月止，2001 年 2 月，王某把该房屋卖给刘某。此时，该租赁合同
- A、继续有效，合同当事人是王某和赵某
B、继续有效，合同当事人是刘某和赵某
C、终止，但王某应补偿赵某的损失
D、终止，但刘某应补偿赵某的损失 【 】
- 12、王某应所在单位授权购买一批原材料，正好自己妻弟的私营企业有这种原材料，王某便同妻弟订了合同，后来王某单位认为这批原材料虽然符合要求，但因是王某妻弟的私人企业提供，王某以权谋私，在民法上构成“自己代理”。你认为王某的自己代理
- A、构成 B、基本构成 C、不构成 D、可推定构成 【 】
- 13、下列哪项属于债的标的
- A、特定行为 B、价金 C、特定物 D、知识产权 【 】
- 14、根据我国民法的有关规定，对于个体工商户和农村承包经营户的债务承担，下列表述中错误的是
- A、家庭经营的，用家庭共有财产承担
B、用家庭共有财产投资的，用家庭共有财产承担
C、个体工商户和农村承包经营户的债务一律由家庭共有财产承担
D、经营收益的主要部分供家庭成员享用的，用家庭共有财产承担 【 】
- 15、甲曾借给丙 100 元钱，而丙为甲修好了电视机，修理费为 120 元。现两债务均到期，则甲、丙之间的债务可以
- A、提存 B、免除 C、混同 D、抵消 【 】
- 16、根据我国民法的有关规定，由于第三人的过错致使饲养的动物造成他人损害的，应当承担民事责任的是
- A、动物饲养人或者管理人 B、第三人
C、动物饲养人或者管理人和第三人共同 D、由受害人选择 【 】
- 17、定做人不给付报酬的，承揽人可行使留置权的标的
- A、仅限于动产 B、仅限于不动产
C、既可以是动产，也可以是不动产 D、只能是行为 【 】
- 18、某甲将盗来的一辆摩托车没有上锁就放在楼道内，邻居某乙认为是某甲的摩托车，为防丢失，代为上锁。此案中某乙的行为构成
- A 无因管理 B 不当得利 C、共同侵权 D、违法行为 【 】
- 19、关于承揽合同的正确表述为
- A、除当事人有约定外，承揽人不得将其承揽的主要工作、辅助工作交由第三人完成
B、除当事人有约定外，承揽人可以将其承揽的主要工作、辅助工作交由第三人完成
C、除当事人有约定外，承揽人可以将其承揽的主要工作交由第三人完成，但不得将其承揽的辅助工作交由第三人完成
D、除当事人有约定外，承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成，但不得将其承揽的主要工作交由

第三人完成 【 】

20、某出版社 1997 年 4 月 9 日收到某作家以挂号邮件寄来的一部小说书稿。至同年 10 月 9 日，出版社未给予任何答复。根据我国《著作权法》的有关规定，对上述情况，下列说法中正确的是

- A、出版社的沉默应视为已同意采用，该作家有权要求出版社正式签订合同
- B、出版社未在法定期限内作出采用或不采用的答复，该作家有权要求出版社退还原稿和给予经济补偿
- C、出版社还有三个月法定期间决定采用或不采用，该作家现在无权对出版社提出签约或退稿的要求
- D、出版社的沉默应视为不同意采用，该作家仅有权要求出版社退还原稿 【 】

21、根据我国《商标法》的有关规定，在下列选项中，属于注册商标许可使用合同的被许可人实施的商标侵权行为的是

- A、未经许可人同意，没有在使用该注册商标的商品上标明许可人的名称
- B、未经许可人同意，将该商标扩大使用到不同类的商品上
- C、未经许可人同意，修改了该商标的图形
- D、在商标许可合同期限届满后，未经许可人同意，继续使用该商标 【 】

22、遗嘱附有义务的，继承人或受遗赠人应当履行义务。根据我国《继承法》的有关规定，无正当理由不履行义务的，经有关人申请，人民法院可以

- A、强制其履行义务 B、取消其接受遗产的权利
- C、宣告遗嘱无效 D、直接以遗产履行义务 【 】

23、依我国《专利法》的有关规定，确定外观设计专利的保护范围的依据应该是

- A、说明书 B、图片或照片
- C、实物模型或样品 D、说明书加图片或照片 【 】

24、中国学者刘某在法国完成一项产品发明。1997 年 12 月 3 日，刘某在我国某学术研讨会上介绍了他的这项发明成果。1998 年 6 月 16 日，出席过这次研讨会的某研究所工程师张某，将这项成果作为他自己的非职务发明，向中国专利局提出专利申请。1998 年 5 月 5 日，刘某以这项成果在法国提出专利申请。1999 年 4 月 28 日，刘某又以同一成果向中国专利局提出专利申请，同时提出要求优先权的书面声明，并提交了有关文件。关于本案的以下意见中，正确的是

- A、张某申请在先，按照先申请原则，享有专利申请权
- B、刘某享有国外优先权，故专利申请权应属刘某，其申请日为 1998 年 5 月 5 日
- C、刘某是中国人，不应享有国外优先权，但张某不是真正的发明人，故专利申请权应属刘某，其申请日应为 1999 年 4 月 28 日
- D、刘某的发明已丧失新颖性，应驳回双方的申请 【 】

25、继承开始后，继承人未明确表示放弃继承的，遗产分割前即为共同共有，以后再发生纠纷

- A、适用《民法通则》规定的诉讼时效期间
- B、适用《继承法》规定的诉讼时效期间
- C、同时适用《民法通则》和《继承法》规定的诉讼时效期间
- D、《民法通则》和《继承法》规定的诉讼时效期间都不能适用 【 】

26、继承人先于被继承人死亡的，有代位继承的权利的是继承人的

- A、父母 B、配偶 C、子女 D、兄弟姐妹 【 】

27、李某外出打工，忽告下落不明，其妻王某向法院申请李某失踪，因李某失踪后王某与人非法同居，并与姘夫合用家中财产，在确定李某的财产代管人时，李某的父母与王某发生争议，法院应依法判定谁为财产代管人

- A、王某，理由是王某提出了宣告失踪的申请
- B、王某，理由是王某是李某失踪后的第一顺序的财产代管人
- C、李某的父母，理由是若指定王某则不利于保护李某的财产
- D、王某和李某的父母，理由是他(她)们均为法律规定的财产代管人 【 】

28、某甲骑自行车逆行，与正在执行公司运输任务的李某所开的 130 卡车相撞，造成李某的自行车报废。经调查，当时李某是违章调头。承担责任者应是

- A、某甲
- B、李某
- C、某公司和某甲共同
- D、李某和某甲共同 【 】

29、自产品投放社会超过

- A、2 年，消费者不能以产品质量不合格为由要求退货
- B、1 年，消费者不能以产品质量不合格为由要求退货
- C、半年，消费者不能以产品质量不合格为由要求退货
- D、10 年，消费者不能以产品质量不合格为由要求退货 【 】

30、李某自某商场购得某高压锅，后因质量问题高压锅爆炸，炸伤李某。根据《合同法》，李某可请求商场承担何种民事责任

- A、仅得请求违约责任
- B、仅得请求侵权责任
- C、有权请求侵权责任和违约责任
- D、得请求侵权责任或违约责任 【 】

二、判断题：本大题共 10 个小题，每小题 2 分，共 20 分。把答案填在题后的括弧中。正确的打(√)；错误的打(×)。

31、民法上的平等原则，包括机会平等和结果平等。 【 】

32、对担任精神病人的监护人有争议时，可由精神病人所住地的居民委员会或村民委员会在近亲属中指定。 【 】

33、赵某贪污公款，钱某以此要挟赵某购买他的货物，因赵的贪污属违法，钱某的行为不属于胁迫。 【 】

34、甲伤害乙，乙应该从侵害当日起在两年内行使赔偿请求权。 【 】

35、提存期间，财产收益归债权人所有，风险责任保证两种。 【 】

36、在日常生活中，能够引起债发生的主要原因是侵权行为，其次是合同。 【 】

37、保证分为一般保证和连带责任保证两种。 【 】

38、外观设计和实用新型专利不需要进行实质性审查、申请。 【 】

39、根据我国环保法规定，因环境污染损害赔偿的诉讼时效为 3 年。 【 】

40、甲欠乙 10 万元钱，丙为保证人，约定丙保本金。后甲未还债，产生利息和违约金。乙有权要求丙承担全部责任。 【 】

三、简答题：本大题共 3 个小题，每小题 8 分，共 24 分。

41、简述我国著作权法规定的著作权合理使用的种类。

42、承揽合同和买卖合同有哪些区别？

43、简述表见代理的构成要件。

四、论述题：本题满分 16 分。

44、论述保管合同当事人的权利的义务。

五、案例分析题：本大题其 2 个小题，每小题 15 分，共 30 分。

45、甲将一台汽车发动机送到一汽车修理部修理，修理部约定七天取货，甲取货时，修理部要修理费 560 元，甲认为高，拒绝支付。修理部扣留了发动机，并告知甲尽快交修理费，否则变卖发动机，甲半年未索要发动机，也未交修理费。后来，甲又将电瓶送修，约定 15 天取货。甲如约取货，修理部要求甲交 560 元加上本次修理费 440 元，甲只交了 440 元，且说 560 元以发动机抵。修理部不同意，说发动机没人要，于是退了发动机，扣留了电瓶，告诉甲限七天内交 560 元，否则变卖电瓶。双方多次协商未果，甲诉至法院。

试问：修理部是否有权扣留甲的电瓶？

46、甲有父母、配偶(机关干部)、儿子(工程师)、女儿(小学音乐教师)各一人。甲去世时，留有遗产房屋 6 间、存款 5000 元，古字画 10 件和钢琴一架。甲生前自书遗嘱指定：房产归妻子和儿女继承，古字画赠给文物部门。对存款和钢琴遗嘱未作处理。现甲的女儿提出要将钢琴留给自己；甲的父母皆年迈且丧失劳动能力，又无独立生活来源，主张要 2 间房居住，其他继承人亦对继承份额发生争议，诉至法院。审理中又发现甲因购字画还有 10000 元债款未还。诉讼开始，甲的儿子未表示放弃继承权，但却以不愿伤害亲属关系为由，不愿参加诉讼。

- 问：(1)甲的遗嘱是否有效？
(2)甲的女儿的要求是否合理？
(3)甲的债务如何清偿？
(4)甲的父母应否分得遗产？
(5)甲的儿子是否能继承甲的遗产？

民法模拟试卷(二) 参考答案

一、选择题

1. D 2 A 3 D 4 A 5 C 6 A 7 A 8 A 9 C 10 A

11 B 12 C 13 A 14 C 15 D 16 B 17 A 18 A 19 D 20 B
21 D 22 B 23 B 24 B 25 A 26 C 27 C 28 C 29 D 30 D

二、判断题

31× 32√ 33× 34× 35× 36× 37√ 38√ 39√ 40×

三、简答题

41 根据我国《著作权法》第 22 条的规定，在下列情况下使用作品，可以不经著作权人许可，不向其支付报酬，但应当指明作者姓名、作品名称，并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利，即属于著作权合理使用：

- (1)为个人学习、研究或欣赏，使用他人已经发表的作品。
- (2)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题，在作品中适当引用他人已经发表的作品。所谓适当，是指引用部分不能构成引用者自己作品的主要部分或者实质部分。
- (3)为报道时事新闻，在报纸、期刊、广播、电视节目或者新闻记录影片中引用他人已经发表的作品。
- (4)报纸、期刊、广播电台、电视台刊登或者播放其他报纸、期刊、广播电台、电视台已经发表的社论、评论员文章。
- (5)报纸、期刊、广播电台、电视台刊登或者播放在公众集会上发表的讲话，但作者声明不许刊登、播放的除外。
- (6)为学校课堂教学或者科学研究，翻译或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，但不得出版发行。
- (7)国家机关为执行公务使用已经发表的作品。
- (8)图书馆、档案馆、纪念馆、博物馆、美术馆等为陈列或者保存版本的需要，复制本馆收藏的作品。
- (9)免费表演已经发表的作品。
- (10)对设置或者陈列在室外公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影、录像。
- (11)将已经发表的汉族文字作品翻译成少数民族文字在国内出版发行。
- (12)将已经发表的作品改成盲文出版。

42 (1) 承揽合同的标的物只能是承揽人严格遵守定做人的条件而完成的工作成果；而买卖合同的标的物只是双方约定出卖人应交付的物。

(2) 承揽合同的定作人有权在不影响承揽人工作的情况下对工作情况进行检查、监督；而买卖合同履行期限届满时，买受人只有权要求对方履行合同交付约定的标的物，而无权过问对方的生产。

(3) 承揽合同的标的物是特定物；买卖合同的标的物可以是特定物或种类物。

(4) 承揽合同的标的物意外灭失的风险在工作成果完成前只能由承揽人承担；而买卖合同标的物意外灭失的风险，当事人可以约定自合同成立时起转移。

43、表见代理是指行为人无代理权而以本人名义为代理行为，而相对人基于客观情况足以能相信其有代理权，并为之为民事行为，行为的后果由本人承担的代理。其构成要件包括：(1) 须存在行为人没有代理权的事实；(2) 须客观上有使相对人相信行为人有代理权的情形；(3) 须相对人在为行为时系善意且无过失。

四、论述题

44、保管合同的当事人包括保管人和寄存人。
保管人的权利和义务主要包括：(1) 妥善保管的义务；(2) 专属保管义务；(3) 不得使用保管物的义务；(4)

第三人主张权利时的通知义务；(5) 返还义务；(6) 收取保管费用的权利。

寄存人的权利和义务主要包括：(1) 支付保管费用的义务；(2) 贵重物品声明的义务；(3) 领取保管物品的权利。

五、案例分析题

45、修理部无权扣留甲的电瓶。

理由：根据我国《担保法》规定，留置权的成立必须同时具备三个条件：一是债权人须基于合同占有留置物；二是债务人所负债务须与该留置物有牵连关系；三是须债务已届履行期而债务人不履行债务。本案中，甲与修理部之间存在两个电器修理合同：一是修理电动机的合同；一是修理电瓶的合同。甲不付修理电动机的钱，修理部可以留置电动机，但修理部将与该合同没有牵连关系的电瓶予以扣留，不符合“债务人所负债务与该留置物有牵连关系”这一留置权的成立要件，所以不能扣留电瓶。

46、(1) 甲的遗嘱部分无效。因为遗嘱没有给丧失劳动能力、又无生活来源的父母保留必要的遗产份额。(2) 甲的女儿的要求是合理的。因为她是搞音乐的，根据《继承法》和最高人民法院的解释意见，分割遗产时，依据有利于发挥遗产使用效益的原则，应认定钢琴是特定职业所需要的财产，应照顾给最需要的人所有。(3) 对于甲的债务，应先进行清偿，然后再进行遗赠和继承。(4) 作为继承人，甲的父母是既缺乏劳动能力，又无生活来源的继承人，根据法律的规定应首先为该继承人留下必要的遗产，所以，甲的父母应首先分得遗产。(5) 甲的儿子虽说不愿参加诉讼，但其并没有放弃继承，根据继承法的有关规定，其仍然是继承人，在分割遗产时，应分给其一份。